CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATION

Chansigne • Interprétation en langue des signes • Accessibilité culturelle

Document contractuel — Version 2026-2027

Prestataire	Association 10 Doigts en Cavale
Forme	Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901
SIREN / SIRET	919 763 748 / 919 763 748 00010
RNA / APE	W174006778 / 94.99Z
Siège social & facturation	15 rue du Stade, 17600 Corme-Royal
TVA	Non redevable

Important : La signature du devis implique automatiquement l'acceptation et le respect des présentes conditions générales.

---

1. Identification et définitions

Prestataire — L'association 10 Doigts en Cavale, association déclarée, SIREN 919 763 748, SIRET 919 763 748 00010, Identification de l'association W174006778, siège social 15 rue du Stade, 17600 Corme-Royal.

Client — La personne physique ou morale signataire du devis, agissant en son nom ou pour le compte de l'organisateur de l'événement. Le signataire garantit disposer des pouvoirs nécessaires.

Prestation — Toute intervention de chansigne, d'interprétation en langue des signes, de préparation artistique, de répétition, de sensibilisation, d'ateliers team building, de réalisation de contenu ou d'accessibilité définie au devis.

Setlist — La liste des titres définitivement retenus, avec leurs versions, fichiers audio, paroles et informations utiles.

VHR — Les frais de voyage, hébergement et restauration.

2. Documents contractuels et formation du contrat

Documents — Le contrat comprend, par ordre de priorité :

- les conditions particulières du devis accepté ;
- les présentes conditions générales ;
- le contrat technique ;
- le contrat logistique - accueil, VHR, presse ;
- les annexes approuvées : plan de scène ou accord de captation.

Formation — Le contrat est formé à réception du devis signé avec la mention « Bon pour accord », de l'acceptation des présentes conditions générales et, lorsque le devis le prévoit, du paiement du premier acompte. Toute modification doit être acceptée par écrit.

Signature et validation — Une signature électronique, une validation par courriel ou tout procédé permettant d'identifier le signataire et de conserver son acceptation peut être admis comme preuve de l'accord.

Indépendance — Les parties demeurent juridiquement indépendantes. Les présentes conditions ne créent ni société commune, ni mandat général, ni lien de subordination entre le Client et l'association.

---

3. Objet et périmètre de la prestation

Contenu — La prestation peut comprendre la préparation et l'apprentissage des chansons, l'adaptation artistique en langue des signes, les répétitions, les balances, la représentation sur scène et les actions d'information ou de sensibilisation prévues au devis.

Limites — Sauf mention contraire, ne sont pas inclus : captation, diffusion, achat de droits musicaux, régie, sonorisation, éclairage, accueil du public, traduction de contenus non listés au devis et prestations supplémentaires.

Obligation de moyens — L'association met en œuvre les moyens artistiques et organisationnels convenus. La qualité et la faisabilité de la prestation dépendent notamment de la transmission complète et dans les délais des contenus et informations nécessaires.

Accessibilité — Le Client demeure responsable de l'organisation générale de l'accueil du public, de l'information de la billetterie, du placement et des mesures d'accessibilité qui ne sont pas expressément confiées à l'association.

4. Obligations du client

Informations & Coordination — Le Client complète en amont de l'évènement les documents suivants:
"Récapitulatif des besoins techniques" et le document "Récapitulatif des besoins logistiques".
Il transmettra une feuille de route complémentaire si besoin à 10 Doigts en Cavale: contacts production, accueil et technique, horaires, lieu, accès, stationnement, hébergement, régisseur et contraintes particulières.

Autorisations — Le Client obtient les autorisations administratives, droits de diffusion, autorisations du lieu et autorisations nécessaires à l'exploitation de la musique et des contenus transmis.

Sécurité — Le Client assure la sécurité des lieux, de l'équipe et du matériel pendant les périodes placées sous sa responsabilité et informe sans délai l'association de toute difficulté.

---

5. Préparation, setlist et contenus

Délai de transmission — Le Client transmet la setlist définitive, les paroles et les fichiers audio exploitables le plus tôt ou plus tard 3 mois avant l'évènement, sauf délai différent indiqué au devis.

Retard — Tout retard peut entraîner un changement du nombre de chansigneurs et donc une hausse du coût initial, l'impossibilité de garantir certains titres ou la résiliation si la préparation devient impossible en cas de délais trop courts.

Modifications — Toute modification de la setlist dans les 60 jours précédant le Jour J fait l'objet d'une validation écrite et, le cas échéant, d'un nouveau devis.

Ajout tardif — Tout titre ajouté le Jour J ou dans un délai incompatible avec la préparation est soumis à l'accord préalable de l'association et à une facturation complémentaire.

Suppression — Les titres supprimés après le démarrage de la préparation restent dus selon le barème d'annulation figurant à l'article 8, sauf accord écrit contraire.

Garantie du Client — Le Client garantit que les fichiers, paroles, images et informations transmis peuvent être utilisés pour préparer et exécuter la prestation.

6. Conditions techniques et logistiques

→ Se référer aux contrats “récapitulatif des besoins techniques” et “récapitulatif logistique - Accueil, VHR, Presse”

Contrat technique — Les contrats : “récapitulatif technique” et “récapitulatif logistique - accueil, VHR,presse” font partie intégrante du contrat.
Se référer à ces derniers qui aborde tous les points ci-dessous.
Une version mise à jour peut être transmise lorsque les informations du lieu ou du spectacle évoluent.

Son et Emplacement — Le Client prévoit un emplacement et une sonorisation adaptée, des ears/retours et un monitoring permettant aux chansigneurs d’entendre correctement la prestation musicale.

Balance — Un temps de balance suffisant est prévu avant le concert, selon l’horaire inscrit à la feuille de route.

Loge — Une loge propre, fermée, sécurisée et proche de la scène est mise à disposition, avec les équipements prévus au contrat technique.

VHR — Le Client prend en charge les transports, l’hébergement et la restauration du nombre de personnes indiqué au devis. Tout frais avancé par l’association sera noté dans la facture finale.

Défaillance technique — Si les conditions techniques ne permettent pas une prestation normale, l’association alerte le Client et demande une mise en conformité. À défaut, la prestation pourra être adaptée, interrompue ou annulée, sans préjudice du paiement des sommes correspondant au travail déjà réalisé et des frais engagés.

---

7. Prix, frais, facturation et paiement

Prix — Le prix figure au devis. Il distingue, lorsque nécessaire, la préparation/apprentissage, la prestation artistique, les frais annexes et les prestations complémentaires.

TVA — L’association 10 Doigts en Cavale n’est pas assujetti à la TVA, et facture en NET.

Échéancier et Acompte — Sauf stipulation contraire du devis :
20 % à la signature du devis;
30 % au plus tard 30 jours avant le Jour J;
Solde à l’issue de la prestation et au plus tard dans les 30 jours suivant l’événement.

Retard — Tout retard entraîne, sans mise en demeure préalable, les pénalités de retard prévues sur la facture et l'indemnité forfaitaire légale de 40 euros pour frais de recouvrement lorsque le Client est un professionnel. Une indemnisation complémentaire peut être demandée sur justificatifs.

Suspension — En cas d'impayé, l'association peut suspendre la préparation ou les prestations après information écrite du Client.

Facturation — Le Client accepte la transmission des factures par voie courriel à l'adresse de facturation communiquée.

---

8. Modification et annulation par le client

Forme — Toute annulation ou demande de report doit être adressée par courriel à 10doigtsencavale@gmail.com

Préparation — La part correspondant au travail de préparation déjà effectué et aux frais non récupérables reste due.

Conditions d'annulation / modifications de la setlist:

Délai d'annulation de chanson	Somme due
*Annulation entre la signature du devis et à 60 jours de l'évènement	Travail réalisé et frais VHR déjà engagés
*Annulation entre 60 à 31 jours	50 % du prix de la chanson annulée
*30 à 16 jours	75 % du prix de la chanson annulée
*15 jours au Jour J	100 % du prix de la chanson annulée
Chanson ajoutée le jour J	100 % du prix de la chanson ajoutée

* Sauf en cas de mutualisation par plusieurs salles ou festivals, où l'intégralité du montant de la préparation des chansons est dûe et ce dès la signature du devis.

Conditions d'annulation de l'évènement :

Délai d'annulation de l'évènement	Somme due
Annulation entre la signature du devis et à 60 jours de l'évènement	Travail réalisé et frais VHR déjà engagés Sur justificatif
Annulation entre 60 à 31 jours	50 % du prix global du devis
Annulation entre 30 jours au Jour J	100 % du prix global du devis

Report — Un report peut être accepté selon les disponibilités de l'équipe.
Les frais déjà engagés, les différences de prix et les coûts de modification restent dus.
Un nouveau devis sera établi en cas de report.

Mutualisation — Lorsque plusieurs salles ou festivals mutualisent la facturation, chaque entité demeure responsable de sa quote-part.
En cas d'annulation par l'une des salles ou des festivals, le montant correspondant à la partie apprentissage des chansons sera obligatoirement facturé à la salle ou festival qui a annulé le concert, et ce dès la signature du devis.
En ce qui concerne le forfait prestation des chansigneurs : se référer au tableau ci-dessus "Conditions d'annulation de l'évènement".

---

9. Force majeure et indisponibilité d'un intervenant

Définition — Est susceptible de constituer un cas de force majeure un événement extérieur, imprévisible empêchant l'exécution de l'obligation concernée, sous réserve de l'appréciation du droit applicable.

Information — La partie concernée informe l'autre sans délai et fournit tout justificatif utile.
En cas d'empêchement justifié d'un interprète ou chansigneur, l'association peut proposer un remplacement ou une adaptation. Si cela est impossible, les parties conviennent d'un report ou d'un remboursement limité aux prestations non réalisées, après déduction du travail et des frais engagés.

Décision administrative — À compter de la signature du devis, et en cas d'annulation du Client suite à une décision gouvernementale, préfectorale ou administrative liée à une situation exceptionnelle tel qu'un état d'urgence, restrictions sanitaires ou toute autre mesure empêchant la tenue de l'événement, alors que les interprètes ont déjà effectué l'apprentissage des chansons, une indemnité forfaitaire correspondant à 50 % du montant de la phase préparatoire des chansignes sera facturée.

Limitation — Le Client ne peut réclamer de dommages-intérêts au titre de l'inexécution directement causée par un cas de force majeure,

---

10. Captation, droit à l'image et propriété intellectuelle

Autorisation préalable — Toute captation photo, audio ou vidéo, diffusion en direct, mise en ligne, publication sur réseaux sociaux ou utilisation promotionnelle de la prestation nécessite un accord écrit préalable.

Accord séparé — L'accord de captation précise au minimum les personnes concernées, supports, durée, territoire, finalités, modalités de montage, crédits et rémunération ou absence de rémunération.

Droits des chansigneurs — L'autorisation d'un chansigneur doit être recueillie par écrit pour la fixation, la reproduction et la communication au public de sa prestation. Une autorisation générale ne vaut pas cession illimitée.

Image — Le Client obtient les autorisations de droit à l'image des personnes filmées ou photographiées autres que les intervenants de l'association.

Œuvres musicales — Le Client garantit la régularité des droits relatifs aux œuvres musicales, paroles, enregistrements et supports transmis.

Supports de travail — Les traductions, adaptations artistiques, vidéos de travail, supports pédagogiques ou de communication, et éléments créés pour la prestation ne peuvent être reproduits ou exploités sans autorisation écrite.

Crédits — Lorsque la prestation est publiée sur les réseaux, journaux, TV, ou autre, le Client fait apparaître les crédits convenus avec l'association 10 Doigts en Cavale.

---

11. Responsabilité et assurances

Responsabilité du Client — Le Client répond de la sécurité du site, du public, des espaces mis à disposition, des transports et hébergements organisés par lui, ainsi que des dommages causés par ses salariés, prestataires ou équipements.

Assurance — Le Client maintient une assurance responsabilité civile adaptée à l'événement et remet une attestation sur demande.

Responsabilité de l'association — L'association fait appel à des interprètes/chansigneurs qui sont prestataires de services (salariés, micro-entrepreneurs, ou intermittents).
En cas de dommage causé par la faute exclusive d'un intervenant prestataire, l'Association se réserve le droit d'appeler ce dernier en garantie, qui dispose d'une RC ou RC professionnelle.

Exclusions — L'association ne répond pas des dommages résultant d'informations inexactes, d'un défaut du lieu, d'un problème technique non imputable, d'un retard d'un tiers, d'une modification tardive ou d'un événement de force majeure.

Plafond — Sauf faute lourde, dol, atteinte corporelle ou disposition impérative contraire, la responsabilité financière de l'association est limitée au montant NET initialement prévu dans le devis au titre de la prestation concernée.

---

12. Données personnelles

Finalités — Les données des contacts du Client sont traitées pour établir les devis, organiser la prestation, facturer, assurer le suivi contractuel et gérer les réclamations.

Base et durée — Le traitement repose sur l'exécution du contrat et les obligations légales. Les données sont conservées pendant la durée nécessaire à la relation contractuelle puis pendant les durées légales applicables.

Droits — Toute personne peut demander l'accès, la rectification, l'effacement, la limitation ou l'opposition au traitement de ses données, sous réserve des obligations légales de conservation.

---

13. Clients, réclamations

Clients — Pour les clients, les présentes conditions sont communiquées avec le devis et constituent la base de la négociation commerciale.

Réclamation — Toute réclamation doit être adressée par écrit dans les 15 jours suivant l'événement ou la connaissance du fait contesté, avec les éléments justificatifs. L'association répond dans un délai raisonnable.

---

14. Résiliation, droit applicable et litiges

Droit applicable — Le contrat est soumis au droit français.

Règlement amiable — Les parties recherchent une solution amiable avant toute procédure, sans que cette démarche prive une partie de son droit d'agir en urgence ou de recouvrer une facture.

Litiges — En cas de litige persistant et après échec de la phase amiable, compétence expresse est attribuée aux tribunaux du ressort du siège social de l'Association (Tribunal Judiciaire ou Tribunal de Commerce de Saintes), nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.

---

15. Acceptation et signatures

Acceptation — La signature du devis vaut acceptation des présentes conditions générales, qui doivent être annexées ou rendues accessibles avant la signature.

Bon pour accord — Le Client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales, du devis et, des contrats “Récapitulatif - Besoins techniques” et “Récapitulatif Logistique - Accueil, VHR, Presse”

Le présent document est annexé au devis et aux contrats “Récapitulatif - Besoins techniques” et “Récapitulatif Logistique - Accueil, VHR, Presse”